

Procedura postępowania w razie zgłoszenia zgonu Klienta oraz wypłat środków z rachunku zmarłego

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/04, wersja 1, obowiązuje od 1 maja 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/04
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 kwietnia 2026 r.
Obowiązuje od	1 maja 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 kwietnia 2026 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Celem procedury jest jednolite określenie zasad postępowania pracowników Banku po otrzymaniu informacji o śmierci Klienta, a zwłaszcza: przyjęcia i udokumentowania zgłoszenia zgonu, zabezpieczenia produktów zmarłego przed nieuprawnionym dysponowaniem, ustalenia składu jego majątku w Banku, wypłaty środków na koszty pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz wypłaty środków spadkobiercom po wykazaniu przez nich swoich praw.

Procedura służy zagwarantowaniu zgodności działania Banku z przepisami, zwłaszcza z przepisami, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646), a także ochronie interesów spadkobierców, współposiadaczy rachunków i samego Banku. Dokument określa, kto, w jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów podejmuje poszczególne czynności, oraz kto odpowiada za ich prawidłowe wykonanie.

Procedura jest aktem wewnętrznym Banku, przeznaczonym wyłącznie dla pracowników. Nie stanowi oferty ani regulaminu w rozumieniu przepisów o umowach z konsumentami; zasady obowiązujące Klientów określają odpowiednie regulaminy produktów, w szczególności dokument „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.”.

2. Zakres stosowania

Procedura obejmuje wszystkie przypadki, w których Bank uzyskuje wiarygodną informację o śmierci osoby fizycznej będącej Klientem Banku, niezależnie od kanału, którym informacja

wpłynęła, oraz od tego, czy zmarły był posiadaczem, współposiadaczem, pełnomocnikiem, kredytobiorcą, współkredytobiorcą, poręczycielem czy jedynie użytkownikiem karty.

1. Procedurę stosuje się do następujących produktów i usług zmarłego Klienta:
 - 1) rachunków płatniczych, łącznie z rachunków osobistych indywidualnych i wspólnych, oraz rachunków oszczędnościowych;
 - 2) lokat terminowych i innych rachunków terminowych, także tych odnawianych automatycznie;
 - 3) kart debetowych i kredytowych wydanych zmarłemu, a także kart wydanych do jego rachunków innym osobom;
 - 4) usług bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, obejmujących zleceń stałych, poleceń zapłaty i płatności cyklicznych;
 - 5) kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, limitów w rachunku i limitów kart kredytowych;
 - 6) ubezpieczeń oferowanych przez Bank we współpracy z partnerami ubezpieczeniowymi;
 - 7) skrytek sejfowych i depozytów zamkniętych oraz innych usług, w których zmarły był stroną umowy.
2. Procedura nie obejmuje:
 - 1) zgonu przedsiębiorcy prowadzącego rachunek firmowy w zakresie, w jakim zasady szczególne określa odrębna procedura dla klientów biznesowych — w pozostałym zakresie stosuje się ją odpowiednio;
 - 2) likwidacji rachunków osób prawnych oraz utraty bytu prawnego przez inne podmioty niebędące osobami fizycznymi;
 - 3) postępowania w sprawie osób zaginionych oraz uznania za zmarłego, o ile nie zapadło prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza zgon.

Procedurę obowiązani są stosować wszyscy pracownicy placówek, infolinii i jednostek centrali obsługujących wymienione produkty oraz pracownicy jednostki „Zespół Obsługi Spadków”, w zakresie określonym w sekcji „Odpowiedzialności”.

Procedura uzupełnia innymi regulacjami wewnętrznymi Banku i nie uchyla ich w zakresie, w jakim dotyczą one tej samej sprawy z innego punktu widzenia. W szczególności zasady identyfikacji i oceny ryzyka określają przepisy wewnętrzne o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)), a tryb przyjmowania skarg i wniosków — procedura reklamacyjna.

W przypadku zbiegu postępowań:

- 1) gdy w sprawie spadkowej pojawi się podejrzenie operacji o charakterze prania pieniędzy, pracownik stosuje procedurę AML jako nadrzędną i bez zwłoki powiadamia „Departament Zgodności”;
- 2) jeżeli spadkobierca składa reklamację na działanie Banku w sprawie zgonu, reklamację rozpatruje się według zasad ogólnych, a zespół spadkowy dostarcza dokumentację w terminie 3 dni;

- 3) jeżeli sprawa dotyczy jednocześnie zgonu i zajęcia egzekucyjnego, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z przepisów o egzekucji, a procedurę stosuje się w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami.

Procedura obowiązuje od dnia wejścia w życie także w sprawach przyjętych wcześniej, lecz niezakończonych; czynności już wykonane zgodnie z poprzednimi zasadami nie wymagają powtarzania.

Procedura obejmuje wszystkie produkty i usługi, z których zmarły korzystał jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, kredytobiorca, poręczyciel lub użytkownik karty dodatkowej. Taki zakres wynika z tego, że śmierć klienta może wywoływać skutki także w stosunkach prawnych, w których nie był on stroną główną umowy.

Procedury nie stosuje się wprost w następujących sytuacjach, w których obowiązują odrębne zasady:

- 1) gdy zmarły był przedsiębiorcą prowadzącym rachunek firmowy — w takim przypadku pracownik stosuje procedurę w zakresie, w jakim jest to możliwe, a sprawę kieruje dodatkowo do jednostki obsługującej klientów biznesowych;
- 2) gdy zgłoszenie dotyczy osoby uznanej za zaginioną lub ogłoszonej za zmarłą orzeczeniem sądu — do czasu uprawomocnienia się orzeczenia stosuje się procedurę blokad na podstawie decyzji organów;
- 3) gdy zmarłym jest pracownik Banku — obok niniejszej procedury stosuje się wewnętrzne zasady dotyczące rozliczeń z pracownikami;
- 4) gdy zgon dotyczy klienta objętego sankcjami międzynarodowymi — sprawę prowadzi „Departament Zgodności” według odrębnych zasad.

Procedura dotyczy wszystkich kanałów, w których Bank może otrzymać informację o zgonie klienta, a także wszystkich osób, które taką informację przekazują. Informacja o zgonie może pochodzić z różnych źródeł, a jej wiarygodność wymaga oceny.

Do źródeł informacji o zgonie należą:

- 1) zgłoszenie rodziny, spadkobierców lub osoby bliskiej, złożone telefonicznie, w placówce lub pisemnie;
- 2) odpis aktu zgonu przedstawiony przez zgłaszającego albo przekazany przez organ publiczny;
- 3) informacja od notariusza, komornika lub sądu, w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub egzekucyjnym;
- 4) wiadomość od innej instytucji finansowej, ubezpieczyciela lub zakładu pracy, który uzyskał informację o zgonie klienta wspólnego;
- 5) doniesienie medialne lub nieoficjalna informacja, które nie stanowią podstawy do czynności, lecz obligują pracownika do ostrożnej weryfikacji.

Informacji z ostatniej grupy nie wprowadza się do systemu jako zgonu klienta; pracownik odnotowuje ją w notatce i zwraca się do osób uprawnionych o dokument potwierdzający.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają następujące osoby i komórki organizacyjne, każda w zakresie swoich uprawnień:

1. **Pracownik placówki lub infolinii** przyjmujący zgłoszenie:
 - 1) rejestruje zgłoszenie w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i zakłada sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS;
 - 2) sprawdza tożsamość zgłaszającego i zbiera dokumenty wskazane w wykazie (zob. Załącznik nr 2);
 - 3) wypełnia formularz F-OR-31 i przekazuje komplet dokumentów jednostce „Zespół Obsługi Spadków”;
 - 4) nie udziela informacji o stanie produktów zmarłego osobom, które nie wykazały uprawnienia do ich otrzymania.
2. **Kierownik placówki:**
 - 1) kontroluje poprawność i terminowość czynności pracowników placówki w sprawach zgonu;
 - 2) akceptuje wypłaty z rachunków zmarłych do kwoty 20 000,00 zł włącznie;
 - 3) podejmuje decyzję w sprawach wątpliwych, w których dokumenty przedłożone przez zgłaszającego budzą zastrzeżenia co do autentyczności lub kompletności.
3. **Zespół Obsługi Spadków** (zespół w strukturze jednostki „Departament Operacji”):
 - 1) prowadzi sprawy spadkowe od chwili przekazania kompletu dokumentów do zamknięcia sprawy;
 - 2) ustala wszystkie produkty zmarłego i sprawdza prawa osób zgłaszających roszczenia;
 - 3) akceptuje wypłaty w granicach swoich uprawnień oraz przygotowuje wnioski o akceptację wypłat wyższych;
 - 4) prowadzi rejestr spraw spadkowych RSS i odpowiada za kompletność akt sprawy.
4. **Departament Operacji** jako właściciel procedury jest odpowiedzialny za jej aktualność, przegląd co najmniej raz w roku, szkolenia pracowników oraz akceptację wypłat powyżej kwoty 250 000,00 zł.
5. **Departament Zgodności** opiniuje wypłaty o podwyższonym ryzyku, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie wyłudzenia, prania pieniędzy lub posłużenia się sfałszowanym dokumentem, oraz sprawuje niezależną kontrolę stosowania procedury.
6. **Departament Windykacji i Restrukturyzacji** prowadzi sprawy zobowiązań zmarłego z tytułu kredytów, **Zespół Bancassurance** — zgłoszenia do ubezpieczycieli, a **Departament Finansów i Rachunkowości** — rozliczenia księgowe i podatkowe związane z wypłatami.
7. **Departament Bezpieczeństwa** zabezpiecza kanały zdalnego dostępu zmarłego oraz bada podejrzane operacje wykonane po dacie zgonu, a **Departament Prawny** udziela opinii w sprawach spornych i w przypadku sprzecznych roszczeń spadkobierców.

Kierownik placówki odpowiada za prawidłowe stosowanie procedury w placówce, w szczególności:

- 1) akceptuje czynności wykonywane w sprawach zgonu do kwoty określonej jako 20 000,00 zł i zatwierdza dokumentację sprawy przed przekazaniem do zespołu;
- 2) wyznacza w placówce pracowników przeszkolonych w obsłudze takich spraw i dba o zapewnienie osobnego stanowiska, w którym rozmowa nie jest słyszana przez inne osoby;
- 3) kieruje do „Zespół Obsługi Spadków” sprawy trudne, w tym spory między spadkobiercami, sprawy zagraniczne i sprawy z udziałem organów ścigania;
- 4) monitoruje terminowość przekazywania dokumentów oraz jakość informacji udzielanych zgłaszającym.

Kierownik placówki nie podejmuje decyzji o wypłacie środków spadkobiercom, jeżeli sam obsługiwał zgłaszającego w sposób wykraczający poza jego rolę; decyzję podejmuje wtedy kierownik innej placówki lub zespół spadkowy.

1. **Jednostka informatyki** odpowiedzialna za system centralny CBS-PRZYKŁAD zapewnia:
 - 1) dostępność statusu „klient zmarły”, który blokuje dysponowanie produktami w kanałach zdalnych oraz zlecenia wychodzące, bez usuwania danych;
 - 2) rejestrowanie w historii klienta każdej zmiany statusu wraz z identyfikatorem pracownika, który ją wykonał, oraz datą i godziną;
 - 3) raport dzienny operacji zleczanych na rachunkach ze statusem „klient zmarły”, przekazywany „Departament Bezpieczeństwa”.
2. **Audyt wewnętrzny** może w każdym czasie skontrolować sprawy spadkowe pod kątem zgodności z procedurą; pracownicy przekazują audytorom akta spraw w systemie obiegu dokumentów EOD oraz wyjaśniają wątpliwości w terminie wskazanym w wezwaniu.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która zamierza korzystać z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

W niniejszej procedurze, oprócz określeń podanych powyżej, zastosowano następujących

określeń:

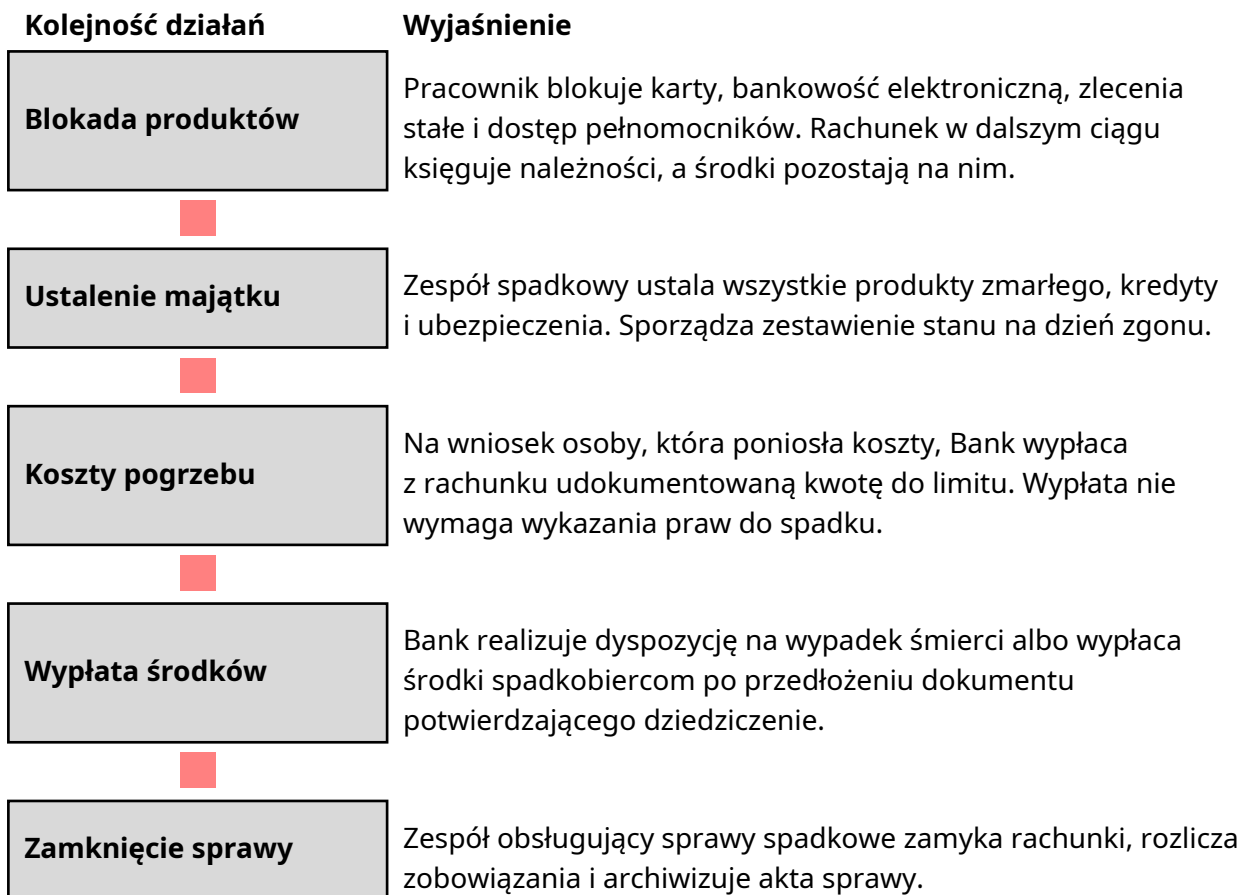
- 1) **Zmarły** — Klient, którego zgon został przekazany do wiadomości Bankowi lub który zmarł według wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank;
- 2) **Zgłaszający** — osoba, która informuje Bank o śmierci Klienta, w szczególności członek rodziny, współposiadacz rachunku, osoba organizująca pogrzeb albo notariusz;
- 3) **Akt zgonu** — odpis skrócony lub pełny aktu zgonu wydany przez urząd stanu cywilnego; za równoważne uznaje się także zagraniczne dokumenty urzędowe po spełnieniu wymogów legalizacji lub apostille i przedłożeniu tłumaczenia przysięgłego;
- 4) **Spadkobierca** — osoba, która nabyła spadek po Zmarłym z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, co potwierdza jeden z dokumentów wymienionych w załączniku dotyczącym dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia;
- 5) **Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku** — prawomocne postanowienie sądu stwierdzające krąg spadkobierców i wysokość ich udziałów;
- 6) **Akt poświadczenia dziedziczenia** — akt notarialny sporządzony przez notariusza i zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia;
- 7) **Europejskie poświadczenie spadkowe** — dokument wydawany zgodnie z unijnymi przepisami o spadkach o skutkach transgranicznych;
- 8) **Dyspozycja na wypadek śmierci** — dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, złożona na podstawie przepisów, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);
- 9) **Osoba uprawniona** — osoba wskazana w dyspozycji na wypadek śmierci jako uprawniona do otrzymania określonej kwoty ze środków zmarłego;
- 10) **Koszty pogrzebu** — udokumentowane wydatki poniesione w związku z pochówkiem Zmarłego, które Bank może pokryć z rachunku zmarłego na zasadach opisanych w procedurze;
- 11) **Blokada** — techniczne uniemożliwienie dysponowania produktem w kanałach zdalnych, kartami, zleceniami stałymi i przez pełnomocników przy jednoczesnym zachowaniu księgowania należności na rachunku;
- 12) **Sprawa spadkowa** — zbiór czynności i dokumentów związanych ze zgonem jednego Klienta, prowadzony w rejestrze spraw spadkowych RSS pod jednym numerem.

Pojęcia nieokreślone w procedurze należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa cywilnego, bankowego i prawa spadkowego oraz regulaminami produktów.

5. Opis postępowania — przyjęcie zgłoszenia i zabezpieczenie produktów

Przegląd przebiegu procedury

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie zgłoszenia	Pracownik rejestruje informację o zgonie, weryfikuje zgłaszającego i zakłada sprawę spadkową. Dokumenty i dane zgłaszającego przekazuje do zespołu spadkowego.



- 5.1. **Przyjęcie zgłoszenia.** Pracownik, który przyjął informację o śmierci Klienta — osobiście w placówce, telefonicznie na infolinii 800 000 001, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej na adres zgony@bank.example — niezwłocznie rozpoczyna obsługę zgłoszenia zgodnie z poniższymi czynnościami.
- 5.1.1. Zgłoszenie przyjmuje się od każdej osoby, także jeżeli nie jest ona Klientem Banku. Pracownik wyraża współczucie w sposób zwyczajowy, nie zadaje pytań nieistotnych dla sprawy i informuje zgłaszającego o dalszych krokach.
- 5.1.2. Jeżeli zgłoszenie wpłynęło telefonicznie lub elektronicznie, pracownik zapisuje je w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z adnotacją „zgłoszenie niepotwierdzone dokumentem” i informuje zgłaszającego, że ostateczna blokada produktów wymaga przedłożenia aktu zgonu.
- 5.1.3. Pracownik nie żąda od zgłaszającego okazania dokumentów w chwili pierwszego kontaktu, jeżeli osoba jest w oczywisty sposób poruszona; ustala wtedy wspólnie z nią termin wizyty w placówce lub przesłania skanów.
- 5.2. **Weryfikacja zgłaszającego.** Pracownik ustala, kim jest zgłaszający i w jakim charakterze występuje (członek rodziny, współposiadacz, pełnomocnik, osoba organizująca pogrzeb, notariusz, urząd).
- 5.2.1. Zgłaszającego obecnego w placówce weryfikuje na podstawie dokumentu tożsamości; dane zgłaszającego odnotowuje się w formularzu F-OR-31.
- 5.2.2. Zgłaszającego telefonicznego pracownik prosi o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL zmarłego.

Nie ujawnia przy tym żadnych danych zmarłego, których zgłaszający nie podał sam.

5.2.3. Przyjęcie informacji o zgonie nie jest równoznaczne z uznaniem uprawnień zgłaszającego do informacji o produktach zmarłego ani do dysponowania nimi.

5.3. **Weryfikacja zgonu.** Pracownik ustala, czy zgon jest potwierdzony wiarygodnym dokumentem lub źródłem.

5.3.1. Za wystarczające uznaje się odpis aktu zgonu, zaświadczenie o zgonie wydane przez urząd stanu cywilnego, zawiadomienie notariusza, sądu, organu egzekucyjnego lub urzędu skarbowego oraz informację z urzędowego rejestru, do którego Bank ma dostęp.

5.3.2. Jeżeli zgłaszający nie przedstawił dokumentu, pracownik prosi o jego dostarczenie w terminie 30 dni i zapisuje ten termin w rejestrze spraw spadkowych RSS.

5.3.3. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości informacji (na przykład, jeżeli zgłasza ją osoba nieznana lub gdy Klient pozostaje aktywny w kanałach zdalnych) pracownik kieruje sprawę do „Departament Bezpieczeństwa” i nie blokuje produktów w sposób trwały.

5.4. **Założenie sprawy spadkowej.** Pracownik zakłada w rejestrze spraw spadkowych RSS sprawę spadkową, nadaje jej numer i dołącza do niej skany dokumentów w systemie obiegu dokumentów EOD.

5.4.1. Dane zmarłego w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD uzupełnia się o datę zgonu wskazaną w akcie zgonu; do czasu przedłożenia dokumentu wpisuje się datę podaną przez zgłaszającego z adnotacją o jej charakterze.

5.4.2. Pracownik drukuje i podpisuje formularz F-OR-31, a zgłaszający — gdy jest w placówce — potwierdza podpisem dane zawarte w formularzu.

5.4.3. Do formularza dołącza się kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika; oryginał zwraca się zgłaszającemu.

5.5. **Blokada produktów.** Po przyjęciu udokumentowanego zgłoszenia pracownik wykonuje blokadę w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego.

5.5.1. Blokuje dostęp zmarłego do bankowości elektronicznej i płatności mobilnych oraz unieważnia aktywne autoryzacje (hasła, tokeny, urządzenia zaufane).

5.5.2. Zastrzega karty debetowe i kredytowe zmarłego; karty dodatkowe wydane do rachunku zmarłego innym osobom blokuje tylko wtedy, gdy rachunek nie jest rachunkiem wspólnym.

5.5.3. Wstrzymuje zlecenia stałe, polecenia zapłaty oraz płatności cykliczne, z wyjątkiem tych, które służą spłacie zobowiązań zmarłego wobec Banku.

5.5.4. Blokuje możliwość składania dyspozycji przez pełnomocników zmarłego; pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy, a dyspozycje złożone przed tą chwilą, lecz niewykonane, wykonuje się wyłącznie po konsultacji z „Zespół Obsługi Spadków”.

5.5.5. Wpływy na rachunek zmarłego księguje się nadal, w szczególności świadczenia emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenia, o ile nie wskazano ich zwrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.6. **Informacja dla zgłaszającego.** Pracownik wręcza zgłaszającemu lub wysyła mu

w terminie 3 dni pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające numer sprawy, listę dokumentów potrzebnych do dalszych czynności oraz dane kontaktowe „Zespół Obsługi Spadków”.

5.6.1. Pracownik wyjaśnia, że Bank wypłaci środki na koszty pogrzebu na podstawie rachunków, a pozostałe środki — po wykazaniu praw do spadku lub zrealizowaniu dyspozycji na wypadek śmierci.

5.6.2. Pracownik nie udziela porad prawnych ani podatkowych; w razie pytań o dziedziczenie wskazuje notariusza lub sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

5.7. **Przekazanie sprawy.** Pracownik przekazuje komplet dokumentów i formularz F-OR-31 do „Zespół Obsługi Spadków” przez system obiegu dokumentów EOD tego samego dnia roboczego, a dokumenty papierowe — najbliższą przesyłką wewnętrzną.

5.8. Obsłuż osobę zgłaszającą zgon w placówce.

5.8.1. Zaprosz zgłaszającego do stanowiska, które zapewnia dyskrecję rozmowy, i wyraż współczucie w sposób powściągliwy, bez nadmiernej poufałości.

5.8.2. Poproś o okazanie dokumentu tożsamości zgłaszającego i, jeżeli jest dostępny, odpisu aktu zgonu; ustal, w jakim charakterze zgłaszający występuje: jako członek rodziny, spadkobierca, przedstawiciel albo osoba, która pokryła koszty pogrzebu.

5.8.3. Wyjaśnij, że Bank nie ujawni informacji o produktach zmarłego, dopóki zgłaszający nie wykaże uprawnienia do ich uzyskania.

5.9. Zarejestruj zgłoszenie.

5.9.1. Wypełnij formularz F-OR-31, wpisując dane zmarłego, datę zgonu, dane zgłaszającego i informacje o znanych produktach.

5.9.2. Wprowadź zgłoszenie do systemu CBS-PRZYKŁAD i nadaj sprawie numer w rejestrze RSS.

5.9.3. Wydaj zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 dni.

Pracownik przyjmujący zgłoszenie przekazuje zgłaszającemu następujące informacje o dalszym postępowaniu:

- 1) jakie dokumenty należy dostarczyć do Banku, aby można było przekazać informacje o produktach i rozpocząć rozliczenie, wraz z terminem uzupełnienia dokumentów określonym jako 30 dni;
- 2) że Bank wystąpi do spadkobierców o dodatkowe dokumenty dopiero wtedy, gdy będzie to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy;
- 3) do kogo zgłaszający może zwrócić się po wyjaśnienia, wraz z numerem sprawy i danymi kontaktowymi zespołu zgony@bank.example;
- 4) że Bank nie żąda opłat za przyjęcie zgłoszenia zgonu ani za udzielenie informacji o produktach zmarłego uprawnionym osobom.

Pracownik nie składa obietnic dotyczących terminu ani wysokości wypłat środków, ponieważ zależą one od ustaleń w sprawie spadkowej.

6. Opis postępowania — ustalenie produktów zmarłego i koszty pogrzebu

- 6.1. **Ustalenie produktów zmarłego.** „Zespół Obsługi Spadków” w terminie 3 dni od otrzymania sprawy sporządza pełny wykaz produktów, w których zmarły występował w jakiegokolwiek roli.
 - 6.1.1. Przeszukuje system centralny CBS-PRZYKŁAD według numeru PESEL i danych identyfikacyjnych zmarłego, obejmując rachunki indywidualne i wspólne, lokaty, karty, kredyty, limity, ubezpieczenia, pełnomocnictwa, skrytki oraz dyspozycje na wypadek śmierci.
 - 6.1.2. Weryfikuje, czy zmarły nie występował pod innymi danymi (na przykład po zmianie nazwiska) lub w produktach prowadzonych w systemach pobocznych.
 - 6.1.3. Wynik przeglądu zapisuje w formularzu F-OR-35 z podziałem na produkty własne, współdzielone i takie, w których zmarły był jedynie pełnomocnikiem lub poręczycielem.
- 6.2. **Zestawienie stanu na dzień zgonu.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sporządza zestawienie sald wszystkich rachunków i lokat zmarłego na dzień zgonu oraz zestawienie zobowiązań.
 - 6.2.1. Do salda doliczana jest należna kwota odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień zgonu; dla lokat terminowych przyjmuje się oprocentowanie przewidziane dla wcześniejszego zerwania lokaty, jeśli regulamin lokaty nie stanowi inaczej — zob. dokument „Regulamin rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych Bank Przykładowy S.A. dla konsumentów”.
 - 6.2.2. Operacje, które zostały zaksięgowane po dacie zgonu, lecz zlecone przed nią, wyróżnia się w zestawieniu; operacje zlecone po dacie zgonu przekazuje się „Departament Bezpieczeństwa” do wyjaśnienia.
 - 6.2.3. Zestawienie nie jest ujawniane osobom nieuprawnionym; uprawnionym spadkobiercom wydaje się je dopiero po wykazaniu przez nich praw do spadku.
- 6.3. **Weryfikacja dyspozycji i pełnomocnictw.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sprawdza, czy zmarły złożył dyspozycję na wypadek śmierci, czy ustanowił pełnomocników i czy zawarł umowy z użytkownikami kart dodatkowych.
 - 6.3.1. Dyspozycję na wypadek śmierci odnajduje się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i w archiwum umów; w przypadku rozbieżności za wiążący uznaje się oryginał dyspozycji przechowywany w aktach.
 - 6.3.2. Pełnomocnictwa wygasłe z chwilą śmierci mocodawcy oznacza się statusem „wygasłe”; osoby pełnomocników zawiadamia się o tym fakcie na ich żądanie.
- 6.4. **Zabezpieczenie rachunku.** Zespół spadkowy przenosi rachunek zmarłego na status „rachunek po zgonie”, który wyłącza naliczanie opłat za prowadzenie rachunku oraz opłat za karty.
 - 6.4.1. Od dnia zgonu nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku (zwykle 9,00 zł miesięcznie), jeżeli rachunek został zablokowany zgodnie z procedurą.
 - 6.4.2. Opłaty naliczone przed dniem zgonu pozostają należne i są pobierane z salda rachunku; nie koryguje się ich ze względu na późniejsze zgłoszenie zgonu.

- 6.4.3. Odsetki od środków na rachunku zmarłego nalicza się według stawki rachunku, tj. 0,15% w skali roku, do dnia wypłaty lub zamknięcia rachunku.
- 6.5. **Wniosek o zwrot kosztów pogrzebu.** Osobie, która poniosła koszty pogrzebu, Bank wypłaca z rachunku zmarłego kwotę odpowiadającą tym kosztom, nie wyższą jednak niż 8 000,00 zł i nie wyższą niż saldo rachunku. Wypłata nie wymaga wykazania praw do spadku.
- 6.5.1. Pracownik przyjmuje wniosek na formularzu F-OR-33 od osoby, która wykaże, że poniosła koszty (rachunki lub faktury wystawione na jej dane albo na dane zmarłego, z potwierdzeniem zapłaty).
- 6.5.2. Do wniosku dołącza się akt zgonu, oryginały lub poświadczone kopie rachunków, dowód tożsamości wnioskodawcy oraz numer rachunku, na który mają być przekazane środki.
- 6.5.3. Wypłatę przekazuje się przelewem na rachunek wnioskodawcy; wypłata gotówkowa jest możliwa tylko do kwoty 15 000,00 zł.
- 6.6. **Ocena dokumentów kosztowych.** Pracownik ocenia, czy przedłożone dokumenty dotyczą kosztów pogrzebu, i ustala kwotę do wypłaty.
- 6.6.1. Za koszty pogrzebu uznaje się w szczególności: opłaty za usługi zakładu pogrzebowego, trumnę lub urnę, opłaty cmentarne i kremacyjne, kwiaty i wieńce, transport zwłok, ceremonię i oprawę oraz przyjęcie żałobne w rozsądnej wysokości.
- 6.6.2. Nie uznaje się kosztów, które nie mają związku z pogrzebem, zwłaszcza zakupu pomnika w nadmiernej wysokości, odzieży żałobnej, kosztów podróży o charakterze prywatnym i wydatków, które nie zostały udokumentowane.
- 6.6.3. W razie wątpliwości co do charakteru wydatku pracownik zasięga opinii kierownika placówki; wypłata może zostać zmniejszona o kwotę, której związku z pogrzebem nie udokumentowano.
- 6.7. **Wypłata.** Bank wypłaca kwotę kosztów pogrzebu w ciągu 5 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
- 6.7.1. Pracownik rejestruje wypłatę w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z tytułem „koszty pogrzebu — numer sprawy” i wiąże operację z odpowiednim dokumentem w systemie obiegu dokumentów EOD.
- 6.7.2. Wypłatę kwoty wyższej niż 20 000,00 zł akceptuje „Zespół Obsługi Spadków”; w tym przypadku termin liczy się od dnia zaakceptowania wniosku.
- 6.7.3. Jeżeli na rachunku zmarłego nie ma wystarczających środków, wypłata obejmuje saldo dostępne i nie powstaje roszczenie wnioskodawcy wobec Banku o różnicę.
- 6.7.4. Jeżeli koszty pogrzebu ponosiło kilka osób, wypłaty realizuje się w kolejności złożenia wniosków, do wysokości kwoty wskazanej w kroku pierwszym łącznie dla wszystkich wnioskodawców.
- 6.8. **Obsługa karty płatniczej i zobowiązania z nią związane.**
- 6.8.1. Zlicz transakcje kartowe zaksięgowane i oczekujące na rozliczenie na dzień zgonu oraz opłaty i prowizje należne do dnia zgłoszenia.
- 6.8.2. Kartę kredytową zmarłego traktuj jako kredyt i stosuj zasady opisane w części dotyczącej kredytów; zadłużenie na dzień zgonu zgłoś do „Departament

Windykacji i Restrukturyzacji”.

- 6.8.3. Kartę debetową zastrzeż i zniszcz po upływie okresu przechowywania zgodnie z instrukcją postępowania z nośnikami.
- 6.9. Zakończ usługi dodatkowe.
- 6.9.1. Wyłącz usługi powiadomień SMS i płatności mobilne związane z kartą oraz sprawdź, czy zmarły nie korzystał z programów lojalnościowych wymagających osobnego rozliczenia.
- 6.9.2. Poinformuj spadkobierców o usługach, których nie można wypowiedzieć bez ich udziału.
- 6.10. **Poinformowanie wnioskodawcy.** Pracownik informuje wnioskodawcę, że wypłata kosztów pogrzebu nie przesądza o uprawnieniach do spadku, a osoba, która pobrała środki, może być obowiązana do rozliczenia się ze spadkobiercami.
- 6.10.1. Wypłata nie jest wypłatą z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci i nie wpływa na jej realizację, o ile łączna kwota nie przekracza salda rachunku.
- 6.10.2. Bank nie weryfikuje, czy wnioskodawca jest spadkobiercą, ani nie rozstrzyga o prawie do zwrotu kosztów między osobami uprawnionymi.
- 6.11. **Zwrot nadpłaconych kosztów.** Jeżeli po wypłacie okaże się, że wnioskodawca otrzymał kwotę wyższą niż udokumentowane koszty (na przykład z powodu korekty faktury), zespół obsługujący sprawę spadkową wzywa go do zwrotu różnicy.
- 6.11.1. Wezwanie wysyła się pisemnie, z podaniem podstawy i kwoty; zwrot jest dokonywana na rachunek zmarłego.
- 6.11.2. Jeżeli wnioskodawca nie zwraca różnicy, sprawę przekazuje się „Departament Prawny” w celu oceny dalszych działań.

7. Opis postępowania — dyspozycja na wypadek śmierci

- 7.1. **Ustalenie dyspozycji.** Jeżeli zespół obsługujący sprawę spadkową ustalił, że zmarły złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, wykonuje ją w kolejności i na zasadach opisanych poniżej; dyspozycja jest wykonywana niezależnie od wykazania praw do spadku.
- 7.1.1. Dyspozycja wskazuje jedną lub kilka osób uprawnionych i określa kwoty lub udziały, które im przypadają; może dotyczyć rachunku płatniczego, rachunku oszczędnościowego i lokaty.
- 7.1.2. Opłata za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji wynosi 10,00 zł; przy realizacji dyspozycji po śmierci posiadacza opłaty nie pobiera się.
- 7.2. **Sprawdzenie limitu.** Zespół spadkowy bada, czy łączna kwota wypłat na podstawie dyspozycji mieści się w limicie.
- 7.2.1. Łączna kwota wypłat z dyspozycji nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł ani salda rachunku na dzień śmierci; limit stosuje się łącznie do wszystkich dyspozycji zmarłego.
- 7.2.2. Jeżeli dyspozycja wskazuje kwoty, które łącznie przekraczają limit lub saldo, wypłaty realizuje się proporcjonalnie, zachowując stosunek określony przez posiadacza, a różnicę pozostawia na rachunku jako składnik spadku.

- 7.2.3. Jeżeli dyspozycja nie określa kwot, środki dzieli się między osoby uprawnione w równych częściach, w granicach salda i limitu.
- 7.3. **Zawiadomienie osoby uprawnionej.** Zespół spadkowy zawiadamia osoby uprawnione o istnieniu dyspozycji w ciągu 14 dni od dnia, w którym Bank otrzymał akt zgonu.
- 7.3.1. Zawiadomienie wysyła się listem poleconym lub w inny sposób, który zapewnia potwierdzenie doręczenia, na adres osoby uprawnionej wskazany w dyspozycji; w razie braku adresu wykorzystuje się dane z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD.
- 7.3.2. Zawiadomienie informuje o kwocie, która przypada osobie uprawnionej, o dokumentach potrzebnych do wypłaty i o możliwości ich złożenia w dowolnej placówce Banku.
- 7.3.3. Zawiadomienia nie wysyła się do osób, których dane nie pozwalają na kontakt; w takim przypadku odnotowuje się to w rejestrze spraw spadkowych RSS i podejmuje czynności z sekcji „Przypadki szczególne”.
- 7.4. **Wypłata osobie uprawnionej.** Wypłaty dokonuje się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
- 7.4.1. Osoba uprawniona okazuje dokument tożsamości i przedkłada akt zgonu (jeżeli Bank nie otrzymał go wcześniej); składa wniosek na formularzu F-OR-32 wskazując numer rachunku do przelewu.
- 7.4.2. Pracownik sprawdza zgodność danych osoby uprawnionej z danymi wskazanymi w dyspozycji; rozbieżności w zapisie imion lub nazwisk, wynikające z oczywistych omyłek, wyjaśnia się na podstawie dokumentów tożsamości.
- 7.4.3. Jeżeli osoba uprawniona zmarła przed posiadaczem rachunku lub jest niepełnoletnia, stosuje się zasady opisane w sekcji „Przypadki szczególne”.
- 7.5. **Skutki wypłaty.** Po wypłacie środków z dyspozycji zespół spadkowy pomniejsza saldo rachunku w zestawieniu o wypłaconą kwotę i zapisuje w aktach sprawy, że kwota nie wchodzi w skład spadku.
- 7.5.1. Zespół zawiadamia osoby uprawnione, że wypłata z tytułu dyspozycji nie podlega podziałowi między spadkobierców, lecz może być uwzględniona przy obliczaniu zachowku zgodnie z przepisami prawa spadkowego; Bank nie rozstrzyga w tym zakresie.
- 7.5.2. Wypłaty z dyspozycji na rzecz osoby spoza kręgu najbliższej rodziny zmarłego mogą podlegać podatkowi od spadków i darowizn, o czym informuje się osobę uprawnioną, nie udzielając jej porad podatkowych.
- 7.6. **Dyspozycja nieczytelna lub niepełna.** Jeżeli dyspozycja na wypadek śmierci nie wskazuje jednoznacznie osoby uprawnionej (na przykład brak numeru PESEL, nieczytelne nazwisko), zespół obsługujący sprawy spadkowe ustala tożsamość osoby uprawnionej na podstawie danych w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD oraz oryginału dyspozycji.
- 7.6.1. Jeżeli ustalenie nie jest możliwe, zespół zwraca się do „Departament Prawny” o opinię i do czasu jej uzyskania zawiesza wypłatę w części, której dotyczy wątpliwość.
- 7.6.2. Wypłaty na rzecz pozostałych osób uprawnionych, co do których nie ma

wątpliwości, realizuje się w terminie 30 dni.

7.7. Śmierć osoby uprawnionej przed posiadaczem. Gdy osoba uprawniona zmarła przed posiadaczem rachunku, jej część dyspozycji wygasa, chyba że dyspozycja przewiduje osobę zastępującą.

7.7.1. Kwotę niewypłaconą wskutek wygaśnięcia dyspozycji pozostawia się na rachunku jako składnik spadku.

7.7.2. Spadkobiercom osoby uprawnionej nie wypłaca się środków z dyspozycji, o ile dyspozycja nie stanowi inaczej.

7.8. Osoba uprawniona niepełnoletnia. Wypłatę na rzecz osoby uprawnionej niepełnoletniej realizuje się wyłącznie na rachunek prowadzony na rzecz dziecka lub — za zgodą sądu opiekuńczego, jeżeli jest wymagana — przedstawicielowi ustawowemu.

7.8.1. Przedstawiciel ustawowy okazuje dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający jego uprawnienia (akt urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu).

7.8.2. Kwoty przekraczające 20 000,00 zł wypłaca się dopiero po akceptacji „Zespół Obsługi Spadków”.

7.9. Kilka dyspozycji tego samego posiadacza. Jeżeli zmarły złożył więcej niż jedną dyspozycję, wiążąca jest dyspozycja ostatnia pod względem daty przyjęcia przez Bank, chyba że wcześniejsza dotyczy innego rachunku.

7.9.1. Wcześniejsze dyspozycje oznacza się w systemie jako zastąpione, a notatkę o tym dołącza do akt.

7.9.2. Jeżeli dyspozycje dotyczą różnych rachunków, limit 120 000,00 zł stosuje się łącznie.

Wypłata z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci podlega ograniczeniu kwotowemu, określone jako 120 000,00 zł. Kwota ponad ten limit należy do masy spadkowej i jest wypłacana na zasadach ogólnych.

Przy realizacji dyspozycji pracownik:

- 1) ustala kwotę przypadającą każdemu uposażonemu zgodnie ze wskazanymi udziałami, a gdy udziałów nie wskazano — w częściach równych;
- 2) żąda od uposażonego okazania dokumentu tożsamości i odpisu aktu zgonu, a gdy uposażony jest małoletni — postępowania zgodnie z zasadami dotyczącymi przedstawiciela ustawowego;
- 3) wypłaca środki na rachunek uposażonego lub w gotówce w granicach ustalonych dla wypłat w kasie, o ile uposażony tak zażąda;
- 4) zapisuje wypłatę w rejestrze i informuje spadkobierców o wysokości wypłaconej kwoty i o pozostałych środkach.

8. Opis postępowania — spadkobiercy i rachunki wspólne

8.1. Przyjęcie wniosku spadkobiercy. Wypłata środków pozostających na rachunkach zmarłego (po uwzględnieniu dyspozycji na wypadek śmierci i kosztów pogrzebu) następuje na wniosek spadkobierców, złożony na formularzu F-OR-32.

8.1.1. Wniosek składa osobiście każdy ze spadkobierców albo pełnomocnik działający na

podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, a gdy spadkobiercą jest małoletni — jego przedstawiciel ustawowy.

- 8.1.2. Pracownik sprawdza tożsamość wnioskodawcy i sprawdza, czy zgłoszenie zgonu zostało już wprowadzone do rejestru spraw spadkowych RSS; jeżeli nie, przeprowadza czynności z sekcji o przyjęciu zgłoszenia.

8.2. **Dokumenty potwierdzające prawa do spadku.** Pracownik żąda jednego z następujących dokumentów w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez sąd bądź notariusza:

- 8.2.1. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku — dokument ten wiąże Bank co do kręgu spadkobierców i wysokości ich udziałów;
- 8.2.2. aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wraz z wypisem z rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia (potwierdzającym zarejestrowanie aktu) — ma skutki prawomocnego postanowienia sądu;
- 8.2.3. europejskiego poświadczenia spadkowego, wydanego na podstawie unijnych przepisów o spadkach, wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeżeli nie sporządzono go w języku polskim;
- 8.2.4. zagranicznego orzeczenia lub dokumentu spadkowego uznanego za skuteczne w Polsce — sprawę kieruje się do „Departament Prawny”, który wydaje opinię w terminie uzgodnionym z zespołem spadkowym.

8.3. **Sprawdzenie dokumentów.** Zespół obsługujący sprawę spadkowe bada kompletność i poprawność przedłożonych dokumentów, zwłaszcza: prawomocność postanowienia (adnotacja sądu), zgodność danych osobowych zmarłego z aktem zgonu, kompletność podpisów i pieczęci, a w przypadku aktu notarialnego — jego rejestrację.

- 8.3.1. Gdy dokument ma braki, zespół wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 30 dni; po bezskutecznym upływie terminu sprawę zawiesza się, a wnioskodawcę informuje o skutkach.
- 8.3.2. W razie podejrzenia, że dokument został podrobiony lub przerobiony, pracownik zawiesza wypłatę i niezwłocznie powiadamia „Departament Zgodności” oraz „Departament Bezpieczeństwa”.

8.4. **Ustalenie podziału środków.** Zespół obsługujący sprawę spadkowe dzieli środki zgodnie z udziałami wskazanymi w dokumencie dziedziczenia; środki wypłaca się każdemu ze spadkobierców w części, która mu przypada.

- 8.4.1. Gdy dokument przyznaje spadek wszystkim spadkobiercom wspólnie, bez określenia udziałów, wypłaty dokonuje się według udziałów ustawowych wynikających z dokumentu lub po przedłożeniu umowy o dział spadku.
- 8.4.2. Jeżeli spadkobierca żąda wypłaty całości środków na rzecz innej osoby, wymaga się oświadczenia wszystkich spadkobierców z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika Banku.
- 8.4.3. Wypłata całości środków jednemu ze spadkobierców bez pisemnej zgody pozostałych nie jest dozwolona.

8.5. **Wypłata.** Wypłaty realizuje się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów, przelewem na rachunek wskazany przez spadkobiercę albo gotówką, jeżeli jej kwota nie przekracza 15 000,00 zł.

- 8.5.1. Wypłaty do kwoty 20 000,00 zł akceptuje kierownik placówki, wypłaty wyższe — „Zespół Obsługi Spadków”, a powyżej kwoty 250 000,00 zł — Departament Operacji.
- 8.5.2. Każdą wypłatę potwierdza się pisemnym pokwitowaniem odbioru środków wydawanym spadkobiercy; kopię dołącza się do akt sprawy.
- 8.5.3. Za samą wypłatę środków spadkobiercom Bank nie pobiera opłaty; za zaświadczenia i odpisy wydawane spadkobiercom pobiera się opłaty określone w taryfie.
- 8.6. **Rachunek wspólny — blokada zmarłego.** Po zgłoszeniu zgonu jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego umowa rachunku nie wygasa wobec pozostałych współposiadaczy; pracownik blokuje wyłącznie możliwość dysponowania rachunkiem przez zmarłego i jego pełnomocników oraz karty wydane zmarłemu.
 - 8.6.1. Pozostałych współposiadaczy zawiadamia się pisemnie o przyjęciu zgłoszenia i o tym, że mogą dysponować środkami na rachunku na dotychczasowych zasadach.
 - 8.6.2. Gdy współposiadacz żąda wypłaty całości środków, pracownik zawiadamia go, że prawa spadkobierców zmarłego do udziału w środkach na rachunku są realizowane poza Bankiem, a Bank nie rozstrzyga sporów między współposiadaczami a spadkobiercami.
- 8.7. **Rachunek wspólny — oświadczenie współposiadacza.** Aby zapobiec późniejszym roszczeniom, od współposiadacza pobiera się oświadczenie na formularzu F-OR-34, w którym potwierdza on dane zmarłego, datę zgonu i gotowość dalszego prowadzenia rachunku.
 - 8.7.1. Oświadczenie zawiera także informację, czy współposiadacz zamierza kontynuować umowę rachunku, czy żąda jej rozwiązania.
 - 8.7.2. Gdy współposiadacz zamierza zamknąć rachunek, przed wypłatą środków Bank zawiadamia go, że środki przypadające spadkobiercom zmarłego (według udziałów, które wynikają z umowy rachunku, a w razie jej braku — w częściach równych) pozostaną w Banku do czasu wykazania praw do spadku.
- 8.8. **Rachunek wspólny — kredyty i limity.** Jeżeli do rachunku wspólnego udzielono limitu lub debetu, zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” i do czasu ustalenia sytuacji nie zwiększa limitu ani nie zmienia warunków.
- 8.9. **Informacje dla spadkobierców współposiadacza.** Spadkobiercom zmarłego współposiadacza udziela się, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, informacji o stanie rachunku na dzień śmierci.
 - 8.9.1. Zakres informacji obejmuje saldo na dzień zgonu oraz historię operacji z okresu, który jest konieczny do ustalenia stanu spadku (zwykle ostatnie 12 miesięcy przed zgonem), a także operacje wykonane po zgonie.
 - 8.9.2. Informacji o danych osobowych pozostałych współposiadaczy ani o ich oddzielnych produktach nie udziela się.

Rachunek wspólny wymaga odrębnego podejścia, ponieważ po śmierci jednego ze współposiadaczy prawa pozostałych nie wygasają, a środki na rachunku nie zawsze

podlegają dziedziczeniu w całości.

Pracownik obsługujący rachunek wspólny:

- 1) ustala, jaki rodzaj rachunku wspólnego prowadzono, i sprawdza w umowie, czy współposiadacze mogą dysponować środkami samodzielnie, czy tylko łącznie;
- 2) pozostawia dostęp współposiadaczowi do rachunku w zakresie wynikającym z umowy, chyba że istnieją przesłanki wskazujące na ryzyko nadużycia;
- 3) informuje współposiadacza, że część środków przypadająca zmarłemu wchodzi w skład spadku i wymaga potwierdzenia praw spadkobierców, a Bank może zażądać wyjaśnienia, jak ustalić proporcje;
- 4) wypełnia wraz ze współposiadaczem formularz F-OR-34 i dołącza go do akt.

Zmarłego współposiadacza usuwa się z umowy dopiero po ustaleniu przez zespół spadkowy dalszego sposobu prowadzenia rachunku.

9. Opis postępowania — kredyty, ubezpieczenia i informowanie jednostek

- 9.1. **Kredyty i limity zmarłego.** Jeżeli zmarły był kredytobiorcą lub posiadaczem limitu, zespół spadkowy przekazuje sprawę do „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” w terminie 3 dni od ustalenia produktów.
 - 9.1.1. Zobowiązanie z tytułu kredytu nie wygasa z chwilą śmierci kredytobiorcy; wstępuje w nie spadkobierca, który przyjął spadek, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości stanu czynnego spadku, o ile nie złożył innego oświadczenia.
 - 9.1.2. Do czasu ustalenia spadkobierców windykacja wstrzymuje wysyłanie wezwań do zapłaty adresowanych do zmarłego oraz naliczanie opłat za wezwania; odsetki naliczane są zgodnie z umową, a zaległości zapisuje się w ewidencji.
 - 9.1.3. Raty kredytu płatne z rachunku zmarłego pobiera się z salda rachunku do czasu wypłaty środków spadkobiercom, o ile nie zabrania tego przepis szczególny.
- 9.2. **Kredyt z ubezpieczeniem.** Zespół sprawdza, czy kredyt był objęty ubezpieczeniem na życie lub ubezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek śmierci.
 - 9.2.1. Jeżeli ubezpieczenie obejmowało śmierć kredytobiorcy, „Zespół Bancassurance” zgłasza zdarzenie ubezpieczycielowi w terminie 3 dni od otrzymania aktu zgonu.
 - 9.2.2. Do czasu decyzji ubezpieczyciela spłata kredytu jest zawieszana na wniosek spadkobierców, o ile umowa kredytu to przewiduje; zawieszenie wymaga zgody „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”.
 - 9.2.3. O decyzji ubezpieczyciela informuje się spadkobierców na piśmie.
- 9.3. **Współkredytobiorcy i poręczyciele.** Zgon jednego ze współkredytobiorców nie zwalnia pozostałych z obowiązku spłaty kredytu.
 - 9.3.1. Zespół ustala dane współkredytobiorców i poręczycieli i przekazuje je do jednostki „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”, która zawiadamia ich o zgonie i o dalszym trybie spłaty.
 - 9.3.2. Gdy zmarły był poręczycielem, zobowiązanie z tytułu poręczenia przechodzi na

spadkobierców, o ile umowa poręczenia nie stanowi inaczej.

9.4. Kredyt hipoteczny. W sprawach kredytów zabezpieczonych hipoteką zespół uzgadnia z „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” dalszy tryb postępowania, w tym wymianę dłużnika, zmianę harmonogramu lub restrukturyzację.

9.4.1. Spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przejęcie długu lub o zmianę warunków kredytu; wniosek rozpatruje się według zasad opisanych w dokumencie „Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów”.

9.4.2. Wypłata środków z ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie, związanych z kredytem, podlega odrębnym postanowieniom umowy.

9.5. Pozostałe produkty. Zespół obsługujący sprawy spadkowe zamyka lub rozwiązuje umowy niemające znaczenia dla spadkobierców (karty, bankowość elektroniczna, powiadomienia) oraz uzgadnia z „Zespół Bancassurance” sytuację polis ubezpieczeniowych związanych z kontem lub kartą.

9.6. Informowanie jednostek. Zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia wewnętrzne jednostki o zgonie Klienta, korzystając z systemu obiegu dokumentów EOD.

9.6.1. „Departament Bezpieczeństwa” otrzymuje informację o dacie zgonu w celu monitorowania operacji po tej dacie.

9.6.2. „Departament Finansów i Rachunkowości” otrzymuje informację o saldach na dzień zgonu, o wypłatach i o kwotach z tytułu podatku od odsetek.

9.6.3. „Departament Obsługi Klienta” otrzymuje informację o zablokowaniu produktów, aby odpowiadać na pytania spadkobierców bez ujawniania danych poufnych.

9.6.4. Jednostki marketingowe i sprzedażowe wyłączają zmarłego Klienta z kontaktów handlowych i ofert; dane zmarłego nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

Spadkobiercy mogą przejąć spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach, zaproponować jego restrukturyzację lub spłacić go w całości. Każdą z tych możliwości rozpatruje się indywidualnie, z uwzględnieniem zdolności kredytowej spadkobierców i wartości zabezpieczeń.

Rozmowa ze spadkobiercami o przyszłości kredytu obejmuje w szczególności:

- 1) przedstawienie aktualnego zadłużenia oraz harmonogramu spłat z uwzględnieniem skutków ewentualnej przedpłaty;
- 2) wyjaśnienie warunków przejęcia długu przez wybranego spadkobiercę, w tym wymogu oceny jego zdolności kredytowej i zgody Banku;
- 3) omówienie możliwości zmiany harmonogramu spłat na okres przejściowy, jeżeli sytuacja finansowa spadkobierców tego wymaga;
- 4) informację o skutkach zaniechania spłaty, w tym o możliwości wypowiedzenia umowy i dochodzenia roszczeń z zabezpieczeń.

Wynik rozmowy odnotowuje się w notatce wraz z wnioskami spadkobierców; ostateczną decyzję w sprawie kredytu podejmuje „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” zgodnie z zasadami oceny ryzyka.

Jeżeli zmarły był poręczycielem lub współkredytobiorcą, Bank:

- 1) bada wpływ zgonu na zabezpieczenie spłaty kredytu i sprawdza, czy umowa przewiduje obowiązek ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia;
- 2) zawiadamia pozostałych kredytobiorców i dłużników o zgonie w sposób przewidziany umową, nie ujawniając danych osobowych zmarłego poza koniecznymi;
- 3) nie wypowiada umowy wyłącznie z powodu zgonu poręczyciela, jeżeli pozostałe zabezpieczenia i zdolność kredytowa kredytobiorcy gwarantują spłatę;
- 4) wzywa kredytobiorcę do przedstawienia nowego poręczyciela lub innego zabezpieczenia w terminie wskazanym w umowie, a ewentualne konsekwencje opisuje w piśmie.

Decyzje w sprawach poręczeń podejmuje jednostka właściwa do spraw ryzyka kredytowego, z uwzględnieniem sytuacji życiowej kredytobiorcy.

10. Opis postępowania — wypłaty, podatki i zamknięcie sprawy

10.1. **Wypłata środków spadkobiercom.** Po akceptacji wniosku zespół spadkowy zleca wypłatę środków w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

10.1.1. Zlecenie wypłaty zawiera numer sprawy, dane spadkobiercy, kwotę, rachunek docelowy oraz podstawę wypłaty (dokument dziedziczenia lub dyspozycja).

10.1.2. Wypłaty w walucie obcej realizuje się według kursu zgodnie z tabelą kursów Banku z godziny 8:30 w dniu wypłaty, z uwzględnieniem marży 1,3%.

10.1.3. Przed wypłatą sprawdza się, czy na rachunku nie ustanowiono zajęcia egzekucyjnego ani blokady wynikającej z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

10.2. **Zamknięcie rachunków.** Po wypłacie wszystkich środków zespół spadkowy zamyka rachunki zmarłego w terminie 14 dni.

10.2.1. Przed zamknięciem sprawdza się, czy nie występują należności Banku (opłaty, odsetki, raty kredytu) lub zobowiązania z tytułu operacji kartowych; należności potrąca się z salda.

10.2.2. Zamknięcie rachunku wymaga zgody wszystkich współposiadaczy żyjących lub wykazania, że środki zostały wypłacone osobom uprawnionym.

10.2.3. Opłata za zamknięcie rachunku, określona w taryfie (10,00 zł), nie jest pobierana, jeżeli zamknięcie wynika ze śmierci posiadacza.

10.3. **Wydanie dokumentów.** Spadkobiercom i osobom uprawnionym wydaje się, na ich żądanie, zaświadczenie o stanie rachunku na dzień zgonu, potwierdzenia wypłat i odpisy wyciągów.

10.3.1. Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; opłata wynosi 20,00 zł.

10.3.2. Odpisy wyciągów wydaje się za opłatą 15,00 zł za każdy odpis; w sprawach spadkowych kierownik placówki może odstąpić od opłaty na wniosek spadkobiercy.

10.4. **Zamknięcie sprawy.** Po wykonaniu wszystkich czynności zespół spadkowy zamyka sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS i przekazuje akta do archiwum.

- 10.4.1. Zamknięcie musi poprzedzać sprawdzenie według listy kontrolnej (zob. Załącznik nr 1).
- 10.4.2. Dane zmarłego i produkty zamknięte oznacza się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD statusem „zamknięte — zgon”; dostęp do nich ogranicza się do uprawnionych pracowników.
- 10.5. Wypłacić koszty pogrzebu z rachunku zmarłego.
 - 10.5.1. Przyjmij wniosek na formularzu F-OR-33 wraz z rachunkami lub fakturami wystawionymi na osobę, która pokryła koszty, i odpisem aktu zgonu.
 - 10.5.2. Sprawdź, czy kwota wniosku nie przekracza limitu określonego jako 8 000,00 zł; kwoty wyższe wymagają decyzji kierownika zespołu spadkowego.
 - 10.5.3. Wypłatę wykonaj w terminie 5 dni od przyjęcia kompletnego wniosku i zapisz ją w rejestrze.
- 10.6. Rozlicz wypłatę wobec spadkobierców.
 - 10.6.1. Wypłacone koszty pogrzebu wlicz w ciężar spadku przy późniejszym podziale środków i poinformuj o tym spadkobierców w piśmie.
 - 10.6.2. Jeżeli w trakcie sprawy okaże się, że osoba pobierająca środki nie poniosła kosztów, wystąp o zwrot środków na rachunek zmarłego.

Podatki i obowiązki informacyjne

1. Pracownik zespołu spadkowego informuje spadkobierców i osoby uprawnione, że:
 - 1) Bank nie pobiera podatku od spadków i darowizn od wypłacanych środków; obowiązek zgłoszenia nabycia spadku organowi podatkowemu spoczywa na nabywcy, a zgłoszenia dokonuje się w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
 - 2) od odsetek naliczonych do dnia zgonu Bank pobiera podatek od dochodów z odsetek według stawki 19%, jeżeli odsetki te podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami;
 - 3) zaświadczenie o stanie rachunku na dzień zgonu, wydane przez Bank, może posłużyć do zgłoszenia nabycia spadku; Bank nie sporządza za spadkobierców deklaracji podatkowych;
 - 4) pracownik nie udziela porad podatkowych, a w przypadku pytań wskazuje właściwy urząd skarbowy lub doradcę podatkowego.
2. „Departament Finansów i Rachunkowości”:
 - 1) księguje wypłaty ze spadku w sposób umożliwiający późniejsze sporządzenie informacji dla organów podatkowych;
 - 2) przekazuje informacje o saldach i wypłatach organom uprawnionym na podstawie przepisów, w terminie wskazanym w wezwaniu;
 - 3) „Departament Prawny” akceptuje każdą odpowiedź na wezwanie organu dotyczącą zmarłego Klienta, zanim zostanie wysłana.

Pracownik nie udostępnia organom ani osobom trzecim informacji objętych tajemnicą bankową, z wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do uzyskania informacji wynika z przepisów prawa, zwłaszcza z przepisami prawa bankowego (zob. ustawa z dnia 29

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)). W przypadku wątpliwości co do zakresu uprawnienia pracownik kieruje sprawę do „Departament Prawny”.

11. Przypadki szczególne

1. Jeżeli zgłoszenie zgonu okaże się błędne (Klient żyje), pracownik niezwłocznie:
 - 1) zawiesza dalsze czynności i przywraca produkty do stanu sprzed blokady na podstawie dyspozycji Klienta, po jego pełnej weryfikacji tożsamości;
 - 2) zawiadamia „Departament Bezpieczeństwa” o możliwym naruszeniu bezpieczeństwa lub próbie wyłudzenia;
 - 3) dokumentuje przebieg zdarzenia w rejestrze spraw spadkowych RSS i zawiadamia Klienta o przyczynie blokady.
2. Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, Bank wypłaca środki wyłącznie przedstawicielowi ustawowemu i po przedłożeniu orzeczenia sądu opiekuńczego zezwalającego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, jeśli wypłata przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka.
3. Jeżeli spadkobiercy złożyli sprzeczne roszczenia lub zachodzi spór co do ważności testamentu, zespół spadkowy wstrzymuje wypłatę do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu albo zgodnego oświadczenia wszystkich zainteresowanych i zawiadamia o tym spadkobierców pisemnie.
4. Gdy po zgłoszeniu zgonu na rachunek wpłynęły świadczenia z tytułu emerytury lub renty za okres po dacie zgonu, Bank zwraca je na żądanie organu rentowego w zakresie i terminie określonym w przepisach; zwrot realizuje „Departament Finansów i Rachunkowości” po zatwierdzeniu przez „Zespół Obsługi Spadków”.
5. Jeżeli na rachunku ustanowiono zajęcie egzekucyjne, wypłata środków spadkobiercom jest dokonywana po uwzględnieniu zajęcia; komornika zawiadamia się o śmierci dłużnika w odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu.
6. Gdy zmarły był cudzoziemcem, a spadkobiercy przedstawili zagraniczne dokumenty, sprawę przekazuje się do „Departament Prawny” w celu oceny skuteczności dokumentów oraz tłumaczenia przysięgłego.

Zgon osoby, której majątek jest objęty zajęciem lub egzekucją. Śmierć dłużnika nie kończy automatycznie postępowania egzekucyjnego, a Bank obowiązany jest stosować się do zajęć dokonanych przed zgonem.

W takim przypadku pracownik:

- 1) sprawdza, czy na rachunkach zmarłego ustanowiono zajęcie przez komornika lub organ administracji, i zachowuje je w mocy;
- 2) nie wypłaca środków spadkobiercom w zakresie objętym zajęciem, a o zgonie zawiadamia organ egzekucyjny w terminie wskazanym w piśmie o zajęciu;
- 3) przekazuje komornikowi informacje o spadkobiercach w zakresie wymaganym przepisami, po konsultacji z „Departament Prawny”;
- 4) dokumentuje kolejność czynności, ponieważ zajęcie i dziedziczenie mogą prowadzić do sprzecznych obowiązków.

Zgon pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią pełnomocnika, a władza rodzicielska lub opieka ustaje wraz ze zgonem opiekuna, co ma wpływ na dostęp do rachunków klientów, którzy z niego korzystali.

Po otrzymaniu informacji o zgonie pełnomocnika Bank:

- 1) usuwa dostęp pełnomocnika do rachunków mocodawcy, w tym karty i uprawnienia do bankowości elektronicznej;
- 2) zawiadamia mocodawcę o wygaśnięciu pełnomocnictwa i proponuje ustanowienie nowego;
- 3) w przypadku małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej informuje sąd opiekuńczy lub nowego opiekuna, jeżeli został wyznaczony, i zabezpiecza środki do czasu wyjaśnienia sytuacji;
- 4) analizuje operacje wykonane przez pełnomocnika w okresie bezpośrednio poprzedzającym zgon, jeżeli mocodawca lub spadkobiercy wyrażą wątpliwości.

12. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury odbywa się na trzech poziomach: bieżącej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez kierowników placówek, kontroli właściciela procedury oraz niezależnej kontroli „Departament Zgodności” i audytu wewnętrznego.

Kontrola bieżąca obejmuje co najmniej:

- 1) sprawdzenie, czy blokada produktów została wykonana w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego;
- 2) weryfikację kompletności dokumentów w sprawie przed każdą wypłatą powyżej 20 000,00 zł;
- 3) zgodność wypłaty z limitem kosztów pogrzebu (8 000,00 zł) oraz z dyspozycją na wypadek śmierci (limit 120 000,00 zł);
- 4) dotrzymanie terminów: 3 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 3 dni na ustalenie produktów i 30 dni na wypłatę po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Właściciel procedury co kwartał sporządza zestawienie spraw spadkowych, w którym wykazuje liczbę zgłoszeń, czas ich obsługi, liczbę przekroczonych terminów oraz sprawy o podwyższonym ryzyku. Zestawienie przekazuje „Departament Zgodności” oraz „Departament Ryzyka”, a wnioski z niego włącza do programu szkoleń.

Stwierdzone nieprawidłowości, zwłaszcza wypłaty bez kompletu dokumentów, przekroczenie uprawnień do akceptacji lub brak blokady produktów, podlegają zgłoszeniu do właściciela procedury w terminie 2 dni od ich wykrycia. Właściciel ustala działania naprawcze i termin ich wykonania.

12.1. Przeprowadź przegląd spraw w toku.

12.1.1. Raz na 90 dni zestaw z rejestru listę spraw niezakończonych, w podziale na wiek sprawy i etap postępowania.

12.1.2. Dla spraw otwartych dłużej niż sześć miesięcy ustal przyczyny: brak dokumentów od spadkobierców, spór lub opóźnienie po stronie Banku.

12.1.3. Wobec spraw wstrzymanych z powodu braków dokumentowych ponów wezwanie do ich uzupełnienia i odnotuj datę.

12.2. Zgłoś wyniki przeglądu.

12.2.1. Wyniki przeglądu przekaz dyrektorowi właściciela procedury wraz z listą spraw, które wymagają jego decyzji.

12.2.2. Opóźnienia spowodowane przez Bank omów na posiedzeniu zespołu i ustal środki zapobiegające powtórzeniu.

Skuteczność procedury ocenia się na podstawie wskaźników, które właściciel procedury raportuje co kwartał. Wskaźniki obliczane są przez „Zespół Obsługi Spadków” na podstawie danych z rejestru spraw spadkowych RSS.

Wskaźnik	Wartość docelowa	Odpowiedzialny
Odsetek zgłoszeń zablokowanych w terminie	100%	Kierownik placówki
Odsetek potwierdzeń wysłanych w terminie 3 dni	co najmniej 98%	Zespół Obsługi Spadków
Odsetek wypłat zrealizowanych w terminie 30 dni od kompletu dokumentów	co najmniej 95%	Zespół Obsługi Spadków
Liczba wypłat bez kompletu dokumentów	0	Departament Operacji
Liczba spraw otwartych dłużej niż 90 dni bez ruchu	poniżej 5% spraw	Zespół Obsługi Spadków

Odchylenia od wartości docelowych właściciel procedury omawia w kwartalnym sprawozdaniu i proponuje działania naprawcze.

13. Dokumentacja i archiwizacja

Akta sprawy spadkowej prowadzi się w rejestrze spraw spadkowych RSS i w systemie obiegu dokumentów EOD. Dokumenty papierowe, które muszą być przechowywane w oryginale (w szczególności oryginały dyspozycji na wypadek śmierci, pełnomocnictw i oświadczeń), przechowuje się w archiwum Banku.

Akta sprawy zawierają co najmniej:

- 1) formularz F-OR-31 wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia;
- 2) kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem;
- 3) notatkę z ustalenia produktów (F-OR-35) i zestawienie stanu na dzień zgonu;
- 4) dokumenty potwierdzające prawa do spadku, wnioski spadkobierców oraz pokwitowania odbioru środków;
- 5) dokumenty dotyczące kosztów pogrzebu wraz z wnioskiem F-OR-33;
- 6) wszelką korespondencję z osobami zainteresowanymi, sądami, notariuszami i organami.

Akta sprawy przechowuje się przez 10 lat od końca roku, w którym zamknięto sprawę, chyba że przepisy lub inne wewnętrzne regulacje Banku przewidują okres dłuższy. Po upływie

okresu przechowywania akta niszczy się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia zapisuje w protokole.

Do akt mają dostęp wyłącznie pracownicy „Zespół Obsługi Spadków” oraz osoby upoważnione przez właściciela procedury; każdy dostęp do akt jest rejestrowany. Dane osobowe zmarłego i osób zgłaszających roszczenia są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi sprawy spadkowej i wypełnienia obowiązków prawnych Banku.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) zabezpieczać dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Akta sprawy zgonu klienta prowadzone są w systemie EOD i obejmują:

- 1) odpis aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia zgłaszającego i spadkobierców, wraz z notatką o ich weryfikacji;
- 2) formularz zgłoszenia, notatkę o czynnościach wykonanych w placówce i wykaz produktów zmarłego;
- 3) dokumenty dotyczące wypłat, w tym wnioski, potwierdzenia przelewów i dokumenty rozliczenia kosztów pogrzebu;
- 4) korespondencję ze spadkobiercami, ubezpieczycielami, komornikami, sądami i innymi podmiotami, z datami wpływu i wysyłki.

Dokumenty w aktach muszą być czytelne i opatrzone numerem sprawy; dokumenty zawierające dane szczególnej kategorii, na przykład informacje o stanie zdrowia, przechowuje się w odrębnej części akt z ograniczonym dostępem.

Pisma kierowane do spadkobierców w sprawie zgonu klienta sporządza się według następujących zasad:

- 1) pismo jest napisane prostym i uprzejmym językiem, bez zbędnych sformułowań prawniczych, i zawiera numer sprawy oraz dane osoby prowadzącej sprawę;
- 2) pismo wskazuje, czego Bank oczekuje od adresata i w jakim terminie, a w razie braku odpowiedzi — jakie będą skutki;
- 3) pisma wysyła się listem poleconym lub w inny sposób umożliwiający potwierdzenie

doręczenia, a kopię zachowuje w aktach;

- 4) treści pisma nie przekazuje się osobom, które nie wykazały uprawnienia do informacji, nawet jeśli twierdzą, że działają w imieniu spadkobierców.

Wzory pism zatwierdza właściciel procedury; pracownicy nie zmieniają ich treści bez konsultacji z „Departament Prawny”.

14. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 maja 2026 r. i jest stosowana do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ, którym jest Zarząd Banku Przykładowego S.A. Z dniem wejścia w życie traci moc poprzednia wersja procedury, a sprawy rozpoczęte przed tym dniem dokończą się według dotychczasowych zasad, chyba że nowe zasady są korzystniejsze dla osób zgłaszających roszczenia.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy prawa bankowego (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)), oraz regulaminy produktów. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga właściciel procedury w porozumieniu z „Departament Prawny”.

Pracownicy obsługujący sprawy spadkowe odbywają szkolenie z zasad procedury przed dopuszczeniem do pracy oraz co roku szkolenie przypominające; udział w szkoleniu zapisuje się w aktach pracowniczych.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) wzmiankę o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna obsługi zgłoszenia zgonu**

Lista kontrolna służy do potwierdzenia, czy wszystkie czynności procedury zostały wykonane. Sporządza ją pracownik zespołu spadkowego przed zamknięciem sprawy; podpisaną listę włącza się do akt.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Zgłoszenie zgonu zarejestrowano w systemie centralnym i w rejestrze spraw spadkowych	
2.	Zweryfikowano tożsamość zgłaszającego i odnotowano jego dane w formularzu zgłoszenia	
3.	Odpis aktu zgonu dołączono do akt w poświadczonej kopii	
4.	Wykonano blokadę kart, bankowości elektronicznej, zleceń stałych i pełnomocnictw	
5.	Wysłano lub wręczono zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie	
6.	Ustalono wszystkie produkty zmarłego i sporządzono notatkę oraz zestawienie stanu na dzień zgonu	
7.	Sprawdzono istnienie dyspozycji na wypadek śmierci i pełnomocnictw	
8.	Rozpatrzono wnioski o zwrot kosztów pogrzebu w terminie i w granicach limitu	
9.	Zawiadomiono osoby uprawnione o dyspozycji na wypadek śmierci	
10.	Zweryfikowano dokumenty potwierdzające prawa do spadku	
11.	Przekazano sprawy kredytów, ubezpieczeń i rachunków wspólnych właściwym jednostkom	
12.	Wypłacono środki i uzyskano pokwitowania odbioru	
13.	Zamknięto rachunki i rozliczono należności Banku	
14.	Wydano spadkobiercom zaświadczenia i dokumenty, o które wnioskowali	
15.	Akta sprawy skompletowano i przekazano do archiwum	

Załącznik nr 2**Wykaz dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia**

Niniejsze zestawienie wymienia dokumenty, których pracownik wymaga od osób zgłaszających roszczenia w poszczególnych typach spraw. Dokumenty składa się w oryginale do wglądu lub w odpisie poświadczonym; pracownik sporządza poświadczoną kopię.

Rodzaj sprawy	Dokumenty wymagane	Kto akceptuje
Zgłoszenie zgonu i blokada	Akt zgonu (odpis skrócony lub pełny), dokument tożsamości zgłaszającego, formularz F-OR-31	Pracownik placówki
Koszty pogrzebu	Akt zgonu, rachunki lub faktury z potwierdzeniem zapłaty, formularz F-OR-33, dokument tożsamości wnioskodawcy	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, powyżej — „Zespół Obsługi Spadków”
Dyspozycja na wypadek śmierci	Akt zgonu, dokument tożsamości osoby uprawnionej, formularz F-OR-32	„Zespół Obsługi Spadków”
Wypłata spadkobiercom	Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe, akt zgonu, dokumenty tożsamości, formularz F-OR-32	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, do 250 000,00 zł — „Zespół Obsługi Spadków”, powyżej — Departament Operacji
Rachunek wspólny	Akt zgonu, oświadczenie współposiadacza F-OR-34, dokument tożsamości współposiadacza	„Zespół Obsługi Spadków”
Spadkobierca małoletni	Dokumenty jak w wypłacie spadkobiercom, dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego, a w razie potrzeby zezwolenie sądu opiekuńczego	„Zespół Obsługi Spadków” w porozumieniu z „Departament Prawny”

Poniższe zestawienie określa terminy kolejnych czynności w sprawie zgonu klienta, liczone od dnia, w którym Bank otrzymał odpis aktu zgonu.

Czynność	Odpowiedzialny	Termin
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia	pracownik przyjmujący zgłoszenie	3 dni
Ustalenie produktów zmarłego	zespół spadkowy	3 dni
Informacja dla spadkobierców	zespół spadkowy	14 dni
Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi	jednostka ubezpieczeń	3 dni
Wypłata kosztów pogrzebu	zespół spadkowy	5 dni
Zamknięcie rachunku po rozliczeniu	pracownik rachunkowości	14 dni

Poniższa matryca określa, kto akceptuje poszczególne czynności w sprawach zgonu, w zależności od kwoty wypłaty.

Zakres kwotowy	Akceptuje	Dodatkowe wymagania
do 20 000,00 zł	Kierownik placówki	Kompletna dokumentacja, weryfikacja tożsamości
powyżej 20 000,00 zł do 250 000,00 zł	Zespół Obsługi Spadków	Weryfikacja dokumentu dziedziczenia, sprawdzenie zajęć egzekucyjnych
powyżej 250 000,00 zł	Departament Operacji	Opinia „Departament Zgodności” i „Departament Prawny”
każda wypłata w sprawie o podwyższonym ryzyku	Departament Zgodności	Opinia na piśmie w aktach sprawy

Kwoty obejmują łączną wartość wypłat w jednej sprawie spadkowej; dzielenie wypłat na części w celu ominięcia progu akceptacji jest zabronione.